



Resolución Directoral

Chimbote, 22 de enero del 2026

VISTOS:

El Expediente SISGEDO N° 02257131, el cual contiene el Memorándum N° 0033-2026-CH-RISPN/D.E., de fecha 21 de enero del 2026, emitido por la Dirección Ejecutiva de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, donde autoriza proyectar lo resuelto en la Resolución N° NUEVE., de fecha 18 de noviembre del 2025 (Sentencia de Vista), recaído en el Expediente Judicial N° 01125-2025-0-2501-JR-LA-04, y;

CONSIDERANDO:

De conformidad con el artículo 190° y 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional; concordado con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbito jurisdiccional;

Que, la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, Órgano Sectorial del Gobierno Regional de Ancash, cumple la función ejecutiva de prestación de servicios públicos con fines, objetivos y metas definidas en el cumplimiento de las mismas, por lo que, es necesario garantizar aplicando una política de gestión acorde a las necesidades y demanda de la población;

Que, el artículo 204 de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente: “No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme”;

Que, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS establece que: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. (...)”;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854 - Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-SUS, establece en su artículo 45, numeral 45.1, lo siguiente: “45.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política y et artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o





Resolución Directoral

Chimbote, 22 de enero del 2026

administrativa; estando obligados a realizar todos los actos; para la completa ejecución de la resolución judicial.";

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, mediante Informe N° 119- 2010 SERVIR/GG-OAJ del 21 de mayo del 2010, ha expresado que: "La entidad vinculada por una resolución judicial debe efectuar todas las gestiones que sean necesarias para darle estricto cumplimiento, evitando cualquier retraso en su ejecución, y sin hacer calificación alguna que pudiese restringir sus efectos, incurriendo en responsabilidad en caso de infringir dichas reglas";

Que, los procesos judiciales que tienen sentencia consentida, es de carácter obligatorio su cumplimiento para la parte demandada, por lo tanto, se debe proceder con su ejecución de las pretensiones resueltas, en ese sentido, la entidad debe cumplir con el mandato judicial de la sentencia de vista contenida en la Resolución N° NUEVE., de fecha 18 de noviembre del 2025, visto por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, recaída en el Expediente Judicial N° 01125-2025-0-2501-JR-LA-04, que resuelve, lo siguiente:

"RESUELVE:

1. **REVOCAR**, la Sentencia contenida en la resolución número cinco, de fecha 10 de setiembre de 2025, que resuelve, declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **JAQUELINE VIELCA RODRIGUEZ SOTELO**, contra **RED DE SALUD PACÍFICO NORTE** y **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**, sobre Proceso Contencioso Administrativo, en el extremo que dispone el reconocimiento y otorgamiento de la bonificación extraordinaria para el personal de la salud dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 por el periodo 01 de enero del 2022 hasta 25 de junio del 2023, más intereses legales; y, **REFORMÁNDOLA** se declara **IMPROCEDENTE** la demanda conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

2. **CONFIRMAR**, la Sentencia contenida en la resolución número cinco, de fecha 10 de setiembre de 2025, que resuelve, declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **JAQUELINE VIELCA RODRIGUEZ SOTELO** contra Red de Salud Pacífico Norte, y Gobierno Regional de Ancash, sobre Proceso Contencioso Administrativo, en consecuencia: **FUNDADA**, se declara la nulidad parcial de las resoluciones administrativas fictas que denegaron la solicitud de fecha 26 de diciembre del 2024 y recurso de apelación de fecha 12 de febrero del 2025, en consecuencia, la demandada deberá emitir resolución administrativa ficta disponiendo el reconocimiento y otorgamiento de la bonificación extraordinaria para el personal de la salud dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 por el periodo 15 de marzo hasta 30 de abril del 2020, 01 de enero hasta 28 de febrero del 2021 y 01 de abril del 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, más intereses legales. "

Que, mediante la Resolución N° ONCE., de fecha 29 de diciembre del 2025, visto por el Cuarto Juzgado Laboral Contencioso Administrativo, requiere a la Red Integrada de Salud Pacífico Norte y Gobierno Regional de Ancash, se cumpla en el plazo de QUINCE DÍAS, con emitir resolución administrativa ficta disponiendo el reconocimiento y otorgamiento de la bonificación extraordinaria para el personal de la salud dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 por el periodo 15 de marzo hasta 30 de abril del 2020, 01 de enero hasta 28 de febrero del 2021 y 01 de abril del 2021 hasta



Resolución Directoral

Chimbote, 22 de enero del 2026

31 de diciembre de 2021, más intereses legales, conforme lo ordenado en la Sentencia de Vista, **bajo apercibimiento de multa de tres unidades de referencial procesal, en caso de incumplimiento;**

Que, de la Nota Informativa N° 015-2026-GRA-CH-RISPN-DE/AL., de fecha 15 de enero del 2026, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, solicita emitir la resolución administrativa conforme lo ordenado por el juez antes del plazo exigido a fin de dar cuenta al Órgano Jurisdiccional y evitar las multas en caso de perjuicio de la entidad;

Que, mediante Nota Informativa N° 62-2026-RISPN-CH-URH., de fecha 19 de enero del 2026, la Unidad de Recursos Humanos, solicita autorización para proyección mediante acto resolutorio que resuelva lo sentenciado en la Resolución N° NUEVE., de fecha 18 de noviembre del 2025, recaído en el Expediente Judicial N° 01125-2022-0-2501-JR-LA-04, al encontrarnos bajo apercibimiento de multa;

Que, mediante Nota Informativa N° 070-2026-CH-RISPN-OA., de fecha 20 de enero del 2026, la Oficina de Administración, solicita autorización para la aprobación mediante acto resolutorio, conforme lo solicitado por la Unidad de Recursos Humanos;

Que, mediante Memorándum N° 034-2026-CH-RISPN/D.E., de fecha 21 de enero del 2026, la Dirección Ejecutiva autoriza la emisión del acto resolutorio, en consecuencia, de la revisión de los actuados administrativos que obran en el presente expediente administrativo y de aplicación a las normas vigentes, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Gerencial General Regional N° 257-2024-GRA/GGR; estando autorizado por la Dirección Ejecutiva, y contando con el Visto Bueno de la Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración, Oficina de Desarrollo Institucional, Oficina de Asesoría Legal de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DAR CUMPLIMIENTO en sus propios términos a lo resuelto en la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución N° NUEVE de fecha 18 de noviembre del 2025, recaído en el Expediente Judicial N° 01125-2025-0-2501-JR-LA-04, visto por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, materia acción contenciosa administrativa se ha resuelto lo siguiente:

“RESUELVE:

1. REVOCAR, la Sentencia contenida en la resolución número cinco, de fecha 10 de setiembre de 2025, que resuelve, declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **JAQUELINE VIELCA RODRIGUEZ SOTELO**, contra **RED DE SALUD PACÍFICO NORTE** y **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**, sobre Proceso Contencioso Administrativo, en el extremo que dispone el reconocimiento y otorgamiento de la bonificación extraordinaria para el personal de la salud dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 por el periodo 01 de enero del 2022 hasta



Resolución Directoral

Chimbote, 22 de enero del 2026

25 de junio del 2023, más intereses legales; y, **REFORMÁNDOLA** se declara **IMPROCEDENTE** la demanda conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

2. **CONFIRMAR**, la Sentencia contenida en la resolución número cinco, de fecha 10 de setiembre de 2025, que resuelve, declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **JAQUELINE VIELCA RODRIGUEZ SOTELO** contra Red de Salud Pacífico Norte, y Gobierno Regional de Ancash, sobre Proceso Contencioso Administrativo, en consecuencia: **FUNDADA**, se declara la nulidad parcial de las resoluciones administrativas fictas que denegaron la solicitud de fecha 26 de diciembre del 2024 y recurso de apelación de fecha 12 de febrero del 2025, en consecuencia, **la demandada deberá emitir resolución administrativa ficta disponiendo el reconocimiento y otorgamiento de la bonificación extraordinaria para el personal de la salud dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 por el periodo 15 de marzo hasta 30 de abril del 2020, 01 de enero hasta 28 de febrero del 2021 y 01 de abril del 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, más intereses legales.** “

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución, a la Oficina de Asesoría Legal de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, a efectos de que proceda a poner en conocimiento al Cuarto Juzgado Laboral Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que se realice la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash
Red Integrada de Salud Pacífico Norte

MC. Alex F. Corcuera Cruz
DIRECTOR EJECUTIVO

RED INTEGRADA DE SALUD
PACIFICO NORTE

